

1. 업무개요

○○본부 △△원 ♀♀부에서는 「직제규정」 및 「직제규정세칙」에 따라 우리 공단의 교육 운영과 관련된 업무를 담당하고 있다.

2. 위탁교육 운영에 관한 사항

가. 관련규정 및 판단기준

△△원 ♀♀부에서 운영하고 있는 「교육훈련규정」 제4장에 따르면 위탁교육을 통해 공단 직원의 능력을 배양할 수 있도록 하고 있다. 해당 장에는 선발기준, 선발절차, 경비지급, 근태처리, 복무의무, 교육비 환수, 교육결과 보고에 관한 사항을 규정하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

「교육훈련규정」 상, 위탁교육과 관련하여 국내위탁교육과 국외위탁교육의 선발기준이 상이하였으며, 국외위탁교육 선발기준에는 징계처분을 받은 자에 대한 기준이 누락되어 있었다.

[표 1] 「교육훈련규정」 위탁교육 선발기준

국내위탁교육 (제32조)	국외위탁교육 (제43조)
1. 근무성적이 우수한 직원 2. 필요한 학력, 경력 등을 갖춘 직원 3. 교육과정 이수 후 상당기간 공단에 재직이 가능한 직원 4. 관련 분야에 근무하거나 연구 실적이 뚜렷한 직원 5. 징계처분을 받은 경우 그 처분기간이 종료한 날로부터 1년 이상 경과한 직원	1. 국외 위탁교육 목적 완수에 필요한 전문지식과 업무경험이 있는 직원 2. 국외 위탁교육에 필요한 외국어 능력을 갖춘 직원 3. 교육이수 후 상당 기간 공단에 재직이 가능한 직원

자료: 「교육훈련규정」 발췌

3. 사내강사 운영에 관한 사항

가. 관련규정 및 판단기준

「교육훈련규정」 제5장에 따르면 공단에 재직 중인 직원 중, 근무성적이 우수하고 자질과 소양을 갖춘 자를 선발하여 대내외 교육훈련에서 강의할 수 있도록 하고 있으며, 해당 장에는 선발 기준, 관리 및 평가, 우대, 강사 및 원고료에 관한 사항을 규정하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

♣♣부에서는 2022년과 2024년에 사내강사를 선발하여 위촉하고 관리하며, 평가를 실시하고 있다. 위촉된 사내강사에 대해서는 강의 결과에 대한 평가를 거쳐 「직원종합평정세칙」에 따라 0.5점의 범위에서 당해연도 가점을 부여하고 있다. 한편 「직원종합평정세칙」에서 징계, 품위손상, 평가점수 미흡 등으로 사내강사에서 해촉된 경우에는 가점을 부여하지 않는다고 정하고 있다. 그러나, 「교육훈련규정」에는 사내강사 해촉에 대한 기준을 포함하지 않고, 내부결재 문서에만 해당 내용을 포함한 상태로 사내강사 제도를 운영하고 있었다.

[표 2] 사내강사 운영 관련 내부결재 문서

모집년도	사내강사 제도 운영 계획	
2022년		
2024년		

이에 반해 공단의 여러 내규(「소송 및 법률자문 업무처리 예규」, 「계약사무 세칙」 등)에서는 자문변호사 또는 위원의 위촉과 해촉에 대한 내용을 모두 포함하여 운영하고 있다.

4. 외부강사료 지급 기준에 관한 사항

가. 관련규정 및 판단기준

「2025년 예산집행지침」은 예산 관련 정부 지침 및 내부 규정을 준수하도록 중점관리방향을 제시하고 있으며, 직원교육 강사료는 「교육훈련규정」내 강사료 및 원고료 지급기준을 따르도록 규정하고 있다.

「교육훈련규정」 제60조(강사료 및 원고료) 제1항은 “주관부서장은 원고를 작성하거나 교육을 담당하는 사내 및 사외강사에게 강사료와 원고료를 지급할 수 있다”고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항은 “강사료 및 원고료의 지급기준은 [별표 4]와 같다”고 명시하고 있다.

[별표 4] 강사료 및 원고료 지급기준에는 외부강사를 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “「청탁금지법」”이라 한다) 적용 대상 공직자([유형 I], [유형 II])와 적용 대상자 外(S, A, B, C, D)로 구분하고, 각 유형 및 등급에 따라 시간당 상한액을 제시하고 있다.

다만, 「청탁금지법」 제2조제2호 가목 및 나목에 따른 공직자는 [유형 I]으로 구분하며, 1시간을 초과하여 강의 등을 하는 경우 강사료 지급 총액은 강의시간에 관계없이 1시간 상한액의 150%에 해당하는 금액을 초과할 수 없도록 규정하고 있다. 반면, 그 외 유형([유형 II], S, A, B, C, D)은 1시간 초과 강의에 대한 별도 산정기준 없이 시간당 상한액 및 총액제한(1회, 1백만원)만을 제시하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

「방만경영 및 내부통제 기능점검 특정감사」 자료 요구를 통해 제출받은 「교육훈련규정」에 따른 강사료 지급현황을 분석한 결과, 아래 [표 3]과 같이 강의시간을 올림하여 지급인정시간을 산출하고 강사료를 지급한 내역이 있는 것을 확인하였다.

[표 3] 강의시간별 강사료 지급인정시간 현황

강의시간	건수	지급인정시간	검토결과
1.05시간(63분)	2건	2.00시간	올림하여 지급시간 인정
1.33시간(80분)	10건	1.00시간	-
	1건	1.30시간	비례하여 지급시간 인정
	1건	2.00시간	올림하여 지급시간 인정
1.50시간(90분)	26건	1.00시간	-
	23건	1.50시간	비례하여 지급시간 인정
	50건	2.00시간	올림하여 지급시간 인정
1.67시간(100분)	3건	2.00시간	올림하여 지급시간 인정
	1건	2.20시간	올림하여 지급시간 인정
	1건	2.67시간	올림하여 지급시간 인정

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

다만, 현행 「교육훈련규정」에서는 사외 강사료를 시간당 상한액으로 지급하도록 규정하고 있을 뿐, 기준시간(1시간, 2시간 등)을 초과한 강의시간(예: 1시간 20분, 1시간 30분 등)에 대한 구체적인 지급인정시간 산출기준이 명시되어 있지 않은 것을 확인하였다.

이는 외부강사를 통한 자체교육을 수행하는 부서에서 지급인정시간을 자의적으로 해석할 수 있는 여지가 있음에 따라 「교육훈련규정」에 구체적인 강의시간에 따른 지급인정시간 산출기준을 마련할 필요가 있다.

5. 관련자(부서) 의견

☞☞부에서는 현행 「교육훈련규정」은 분 단위의 강의시간 산출기준을 명시하지 않고 있어, 강의 시간대별(1시간 미만, 1시간 초과~1시간 30분 미만 등) 세부 산출기준을 보완할 필요가 있다고 판단된다고 하였으며, 다만 [표 3]의 강의시간을 올림하여 지급 인정시간을 산출하고 강사료를 지급한 내역은 자체 교육을 추진한 각 부서(부)에서 시행하였던 건으로서, ☞☞원은 확인할 수 없는 사항이라고 답변하였다.

6. 조치할 사항

① ○○○이사(☞☞원장)은 국내와 국외 위탁교육 선발기준의 상이한 부분을 적절하게 개선하여 「교육훈련규정」에 포함하도록 개정을 검토하시기 바랍니다. **【개선】**

② ○○○이사(△△원장)은 사내강사 운영에 대한 해촉 기준을 「교육훈련 규정」에 포함하도록 개정하시기 바랍니다. 【개선】

③ ○○○이사(△△원장)은 기준시간 초과 강의시간의 지급인정시간 산출기준이 명확하도록 「교육훈련규정」을 개정하시기 바랍니다. 【통보】